



**PUTUSAN**  
Nomor 2784 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**B. SUTOMO IE, Bsc.**, bertempat tinggal di Jalan G. Kandora, Nomor 106, RT 002, RW 008, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**L a w a n**

**PT BANK OCBC NISP Tbk., cq PT BANK OCBC NISP Tbk., KANTOR CABANG MAKASSAR**, yang diwakili oleh *Asset Recovery Management Division Head*, Linda Marie Christine Adam, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani, Nomor 29, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andre Mira Runtuwene, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Chairil Anwar, Nomor 18, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**D a n**

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2784 K/Pdt/2024



**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) MAKASSAR**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, Ekka S. Sukadana, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Lr 6, Km 4, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harmaji, S.H., M.H., Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Lr 6, Km 4, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tidak melakukan proses pelaksanaan lelang eksekusi penjualan atas objek jaminan pinjaman milik Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan somasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan penetapan wanprestasi oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2784 K/Pdt/2024



5. Menyatakan Perjanjian Pinjaman Rekening Koran (PRK) antara Tergugat dengan Penggugat berakhir dan selesai terhitung sejak tanggal 16 Juni 2022;
6. Menyatakan pinjaman Penggugat pada Tergugat sebesar Rp5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) merupakan hutang yang wajib dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai kemampuan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menghapus seluruh beban bunga & denda yang dibebankan Tergugat atas pinjaman/hutang Penggugat selama perodesasi restruktuisasi kredit macet pada tahun 2020 sampai dengan sekarang;
8. Menghukum Tergugat untuk menjadwalkan kembali pinjaman Penggugat melalui perjanjian baru dengan program khusus hapus buku & hapus tagih;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
10. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala bentuk surat menyurat dan perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat sepanjang menyangkut pinjaman/hutang dan jaminan pinjaman Penggugat;
11. Menyatakan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2022 dan seterusnya adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
12. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap pinjaman dan/atau objek jaminan pinjaman Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
13. Menghukum Tergugat untuk tidak mengajukan lelang baik pada Turut Tergugat maupun pada balai lelang swasta lainnya;
14. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk taat pada putusan perkara *a quo*;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet*, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2784 K/Pdt/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsida, apabila sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat:

1. Gugatan Penggugat mencampuradukkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;
2. Gugatan kabur/*obscuur libel* (dalil tidak sesuai dengan petitum);
3. Gugatan Penggugat cacat formil;

Turut Tergugat:

- Gugatan Penggugat keliru pihak (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 298/Pdt.G/2022/PN Mks., tanggal 7 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan somasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan penetapan wanprestasi oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Perjanjian Pinjaman Rekening Koran (PRK) antara Tergugat dengan Penggugat berakhir & selesai terhitung sejak tanggal 16 Juni 2022;
6. Menyatakan pinjaman Penggugat pada Tergugat sebesar Rp5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) merupakan hutang yang wajib dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai kemampuan Penggugat;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2784 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk menghapus seluruh beban bunga & denda yang dibebankan Tergugat atas pinjaman/hutang Penggugat selama perodesasi restruktuisasi kredit macet pada tahun 2020 sampai dengan sekarang;
8. Menghukum Tergugat untuk menjadwalkan kembali pinjaman Penggugat melalui perjanjian baru dengan program khusus hapus buku & hapus tagih;
9. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala bentuk surat menyurat dan perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat sepanjang menyangkut pinjaman/hutang dan jaminan pinjaman Penggugat;
10. Menyatakan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2022 dan seterusnya adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
11. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap pinjaman dan/atau objek jaminan pinjaman Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat untuk tidak mengajukan lelang baik pada Turut Tergugat maupun pada balai lelang swasta lainnya;
13. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
15. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 199/PDT/2023/PT MKS., tanggal 3 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Maret 2023 Nomor 298/Pdt.G/2022/PN Mks., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2784 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 298/Pdt.G/2022/PN Mks., *juncto* Nomor 199/PDT/2023/PT MKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 4 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 199/PDT/2023/PT MKS., tanggal 3 Agustus 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 298/Pdt.G/2022/PN Mks., tanggal 7 Maret 2023;
3. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2784 K/Pdt/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 4 September 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 19 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata perubahan-perubahan perjanjian *a quo* adalah merupakan restrukturisasi pinjaman Penggugat, baik pada masa sebelum maupun saat pandemi *covid-19* sebagai amanat Pasal 1 angka 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 dan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020, dimana restrukturisasi tersebut dilaksanakan atas adanya permohonan Penggugat terlebih dahulu yang disetujui oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2784 K/Pdt/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan-perubahan perjanjian yang disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat adalah untuk memberikan relaksasi terhadap kemampuan Penggugat membayar hutangnya sehingga perlu dilakukan restruktur antara lain dengan memberikan perpanjangan jatuh tempo Fasilitas Rekening Koran serta memberi penangguhan terhadap pembayaran bunga fasilitas Rekening Koran, pembayaran sebagian angsuran bunga pinjaman dan merestruktur sisa pinjaman (bunga, denda, penalty, admin dan biaya-biaya lain) yang masih belum dibayar oleh debitor/Penggugat dihapuskan, sehingga dengan demikian baik perjanjian pinjaman yang tertuang dalam Akta Perjanjian Nomor 23, tanggal 23 Juni 2016 beserta seluruh perubahan perjanjian terakhir dengan Akta Perubahan Perjanjian Nomor 906/LGL-ARM/EMBA/ III/2021., tanggal 23 Agustus 2021, maupun syarat-syarat dan Ketentuan Umum Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP, Tbk., tetap berlaku secara sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya sudah tepat pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi bahwa dalam hal menindaklanjuti perjanjian pinjaman antara Penggugat sebagai debitor dengan Tergugat sebagai kreditor, Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak terdapat perbuatan melawan hukum, karena apa yang telah dilakukan Tergugat dengan merestrukturisasi utang/pinjaman Penggugat, telah sesuai dengan amanat Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PB1/2012 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020, demikian pula dengan perbuatan Tergugat yang mendaftarkan permohonan lelang atas objek jaminan utang Penggugat kepada Turut Tergugat setelah Tergugat mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada Penggugat sebanyak tiga kali 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo pinjaman, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku *in casu* Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT), *juncto* Pasal 1238 KUHPerdara *juncto* Pasal 1 angka 53 *juncto* Pasal 7 *juncto* Pasal 3 huruf (e) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2784 K/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Lelang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menolak permintaan Penggugat agar diberi keringanan dalam melunasi dan menyelesaikan pinjaman pokok dan tunggakan bunga berupa penghapusan bunga dan denda sebagian atau seluruhnya adalah merupakan tindakan yang patut serta kehati-hatian dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku *in casu* Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PB1/2012, lagi pula alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil dan penilaian hasil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: B. SUTOMO IE, Bsc., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **B. SUTOMO IE, Bsc.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2784 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk salinan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2784 K/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**a.n. PANITERA**  
**PANITERA MUDA PERDATA**

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 195907101985121001**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2784 K/Pdt/2024